29 באוקטובר 2023

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א
www.tase.co.il

הנדון: <u>אפקון החזקות בע"מ ("החברה") - התקשרות החברה בהסכמים לתיקון ההסכמים להקמת שותפות להשקעה באנרגיה מתחדשת</u>

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 8.7.2021 (אסמכתא 2021-01-050302) בדבר התקשרות חברת הבת, אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ ("**אפקון אנרגיות מתחדשות**") במערך הסכמים ("**ההסכמים המקוריים**") עם גופים מוסדיים מקבוצת מגדל (להלן: "**מגדל**") ומקבוצת מנורה (להלן: "**מנורה**"; להלן מגדל ומנורה ביחד: "**המשקיעים המוסדיים**") לייסוד שותפות מוגבלת (להלן: "**השותפות**") לטובת ביצוע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, התחייבויות השקעה בסך כולל של 110 מיליון יורו ("**סכום ההשקעות**"), ובהמשך לדוחות המיידים של החברה מהתאריכים 7.7.2021, 2.11.2021, 6.12.2021, 21.9.2022, 21.12.2022 ו- 20.4.2023 (אסמכתאות 2021-01-050302, 2021-01-093460, 2021-01-106510, 2022-01-097209, 2022-01-121191 ו- 2023-01-037084), בדבר ייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת על ידי אפקון אנרגיות מתחדשות, וכן לאמור בסעיף 11.3 לחלק א' - תיאור עסקי התאגיד - בדוח השנתי של החברה לשנת 2022 מיום 30.3.2022 (אסמכתא 2023-01-031033), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה ("**הדיווחים הקודמים**"), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

ביום 26.10.2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים לתיקון חלק מהתנאים של ההסכמים המקוריים שנחתמו עם המשקיעים המוסדיים.

להלן תמצית עיקרי התיקון להסכמים המקוריים:

1. <u>תקופת ההשקעות</u> – תקופת ההשקעה תוארך באופן אוטומטי בשנה נוספת (עד לחודש יולי 2025) בהחלטה מיוחדת של השותפים המוגבלים (ללא אפקון אנרגיות מתחדשות או צד קשור שלה), בכפוף להתקיימותם של התנאים הבאים וזאת עד ליום 6 ביולי 2024: (1) וועדת ההשקעות אישרה השקעות של מעל 80% מסכום ההשקעות (כהגדרת מונח זה לעיל); וכן (2) כי אף שותף מוגבל לא הודיע לשותף הכללי בכתב ובאופן מנומק כי לשיקול דעתו חלה הרעה מהותית בפעילות השותפות.

2. <u>הוצאות</u> - נקבע כי השותפות תישא בכל עלות, הוצאה או התחייבות הקשורה לביצוע השקעות בפרויקטים ובלבד שאושרו על ידי וועדת השקעות, לרבות הוצאות הקשורות לבדיקת פרויקט פוטנציאלי, ניהול משא ומתן, רכישה של נכס, הוצאות (לרבות עבור יועצים שיתנו שירותים לפרויקט אחד או למספר פרויקטים של השותפות).

3. <u>מכירה ורכישה של פרויקטים על ידי השותפות</u> - (1) מכירה מהשותפות לאפקון אנרגיות מתחדשות של פרויקט בספרד (הפזור על פני מספר קרקעות באותו איזור) בהיקף כולל של 250 מגה וואט בתמורה לסך של 382,000 אירו; (2) מכירה מאפקון אנרגיות מתחדשות לשותפות של 50% תאגיד פרויקט בפולין המקים פרוייקט בהיקף של MW20 ("**פרויקט בוגוז'ין**") (לאחר המכירה כאמור השותפות ובעלי המניות האחרים יחזיקו ב-100% מהון המניות המונפק של חברת הפרויקט בוגוז'ין) והחזר עלויות שהושקעו בתמורה לסך של 3,335,989 אירו; (3) מכירה מאפקון אנרגיות מתחדשות לשותפות של 50% תאגיד פרוייקט בפולין בפיתוח בהיקף של MW100 ("**פרויקט גרבנו**"), והחזר עלויות שהושקעו בתמורה לסך של 2,105,683 אירו ולנטילת התחייבויותיה של אפקון אנרגיות מתחדשות לתשלומים נוספים בהתאם ההסכם לרכישת תאגיד הפרוייקט (נכון למועד הדוח לחברת Euroenergy ("**ליברה**") קיימת אופציה לרכישת יתרת ה- 50% בתאגיד הפרוייקט הנ"ל).

4. <u>מדינות ההשקעה</u> - עודכנה מדינות ההשקעה של השותפות כך שניתן יהיה להשקיע בכל אחת מספרד ופולין עד 60% מסכום ההשקעות, וכן במדינות נוספות שנקבעו.

כתובת: סמטת התבור 4, פתח תקווה מיקוד: 4969104 טלפון: 073-2001333 אתר: www.afcon.co.il

5. <u>אנשי מפתח</u> - עודכנו אנשי המפתח שעל אפקון אנרגיות מתחדשות להעסיק בקשר עם השותפות, כאשר הפסקת הקדשת הזמן לשותפות על ידי מי מהם או עזיבת מי מהם מהווה עילה להפסקת השקעות השותפות וכן תפחית את דמי ההצלחה לה זכאית אפקון אנרגיות מתחדשות.

6. <u>תשלומים לשותף הכללי</u>- עודכנה כלפי מעלה התשואה השנתית, שמעבר אליה יהיה זכאי השותף הכללי לחלק מהתשואה, כאשר מעל תשואה שנקבעה יהיה זכאי השותף הכללי לחלק גבוה יותר מתשואה, בהתאם לקבוע בהסכם.

7. <u>אופציה הנפקה מזכה</u> – במקרה של הנפה מזכה נקבעה תקופת מימון לשותפים המוסדיים המחזקים בזכויות המרה באפקון אנרגיה מתחדשת וזאת בהתאם לשווי מוסכם של חברה ממוזגת.

החברה אינה צפויה לרשום רווח מהותי בגין עדכון ההסכם כאמור הנ"ל.

ההערכות בדבר ביצוע ההשקעה המתוארת לעיל, לרבות תקופת ההשקעה, ההיקף המותקן הצפוי של הפרוייקטים, התמורה שתצמח בגין השקעות אלו ועלויותיהן, המימון שיידרש, לוח הזמנים הצפוי להשלמת ההתקשרות, ועצם יכולתה של החברה והתאגידים המוחזקים על ידיה לבצע את ההשקעה בפרוייקטים המתוכננים, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על הערכות פנימיות של אפקון אנרגיות מתחדשות בהתחשב בדיונים שנערכו, על רקע המידע שהוצג לאפקון אנרגיות מתחדשות עד כה בקשר עם הפרוייקטים (ובכלל זאת תנאי היזמות, מצבם המשפטי הכלכלי והרגולטורי, עלויות ההקמה וההפעלה ותעריפי החשמל הרלוונטיים), היזמים בפרוייקטים, המצב הגיאופוליטי השורר במדינות היעד, תוכניות הממשלות המקומיות להשקעה בהקמת תחנות כח מאנרגיה שאינה מזהמת בשטחן, תנאי השוק השוררים בשווקים הרלוונטיים במועד דוח זה, והיכולת לגייס מימון בנקאי ו/או אחר להקמת הפרוייקטים והצטרפותם של גופים מוסדיים למימון הפרוייקטים. אין כל ודאות כי ההערכות והתוכניות כאמור תתגשמנה וזאת, בין היתר, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת שינוי באיזה מהגורמים המפורטים לעיל.

בכבוד רב,

אפקון החזקות בע"מ

נחתם על ידי: גיל ברק, עו"ד
סמנכ"ל והיועץ המשפטי